

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 468/2534 พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง
นาย มุสา ปากี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 276, มาตรา 318 วรรคสาม

ส. มารดาผู้เสียหายได้อนุญาตให้จำเลยทั้งสองพาผู้เสียหายไปเดิน เทียวเท่านั้น เมื่อผู้เสียหายจะกลับบ้านจำเลยทั้งสองไม่ยอมให้กลับ แต่พาผู้เสียหายไปยังบ้านที่เกิดเหตุ จึงเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสองทำไปโดยลำพังจะถือว่า ส. รู้เห็นยินยอมไม่ได้ จำเลยทั้งสองมีเจตนาพาผู้เสียหายไปบ้านเกิดเหตุเพื่อให้ พ.ร่วมประเวณี การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร ตาม ป.อ. มาตรา 318 วรรคสาม จำเลยทั้งสองได้ช่วย กันจับมือผู้เสียหายไว้ให้ พ. ข่มขืน กระทำชำเรา จำเลยทั้งสองจึงเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราด้วย.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 276, 278, 318 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 7 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 4,7

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก จำคุกคนละ 5 ปี และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 วรรคสาม จำคุกคนละ 4 ปี รวมจำคุกคนละ 9 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีปัญหาว่จำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์นางสาวสาธิตา ชิตจันทร์ ผู้เสียหายนางสุนทร ชิตจันทร์ มารดาและนายถาวร พี่ชายผู้เสียหายเบิกความได้ว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 12 นาฬิกา ขณะที่ผู้เสียหายและนางสุนทรอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดตรังพลจำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองชักชวนผู้เสียหายไปเดินเที่ยว นางสุนทรยินยอม ผู้เสียหายกับจำเลยทั้งสองไปเดินเที่ยวบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ลิโด เวลาประมาณ 17 นาฬิกา ผู้เสียหายจะกลับบ้าน แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมและชวนผู้เสียหายไปบ้านนายพรศักดิ์ที่ซอยมูลนิธิคือบ้านเกิดเหตุ ไปถึงไม่พบนายพรศักดิ์ รออยู่จนเวลาประมาณ 21 นาฬิกา นายพรศักดิ์กลับมา มีการสั่งสุรามาเลี้ยงกัน จนถึงเวลาประมาณ 22 นาฬิกาจำเลยทั้งสองจับแขนผู้เสียหายคนละข้างลากเข้าไปในห้อง แล้วให้นายพรศักดิ์ข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง วันรุ่งขึ้นนายถาวรตามมาพบพากลับบ้าน ส่วนจำเลยทั้งสองกับนายพรศักดิ์หลบหนีไป ความผิดข้อหาข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาตนนั้นผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเปลื้องเสื้อผ้าของผู้เสียหายออกและช่วยกันจับผู้เสียหายให้นายพรศักดิ์ปล้ำจูบและข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ ผู้เสียหายไม่สามารถต่อสู้ได้เนื่องจากจำเลยทั้งสองช่วยกันจับมือของผู้เสียหายไว้ เมื่อนายพรศักดิ์สำเร็จความใคร่แล้วได้ออกจากห้องไป ส่วนจำเลยทั้งสองคุมตัวผู้

เสียหายไว้ไม่ให้ออกจากห้องจนถึงเวลา 5 นาฬิกาเห็นว่าพยานโจทก์ทั้ง 3 ปากต่าง
รู้จักจำเลยทั้งสองมาก่อน เพราะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน ผู้เสียหายอายุ 16 ปี ถ้าไม่
เกิดเหตุจริงแล้วคงจะไม่เบิกความให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ตนเอง หลังเกิดเหตุผู้เสีย
หายได้เล่าเรื่องให้นางสุคนธ์และนายถาวรฟังทันที แม้จะได้ความตามที่คุณเสียหาย
ตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า ชั้นสอบสวนผู้เสียหายให้การว่าผู้เสียหายอยู่ใน
ห้องกับนายพรศักดิ์ 2 คน โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้อยู่ในห้องด้วย โดยให้การว่าจำเลย
ทั้งสองจะอยู่ที่ไหนไม่ทราบ แต่ผู้เสียหายได้ตอบคำถามอัยการโจทก์ถามถึงว่า ชั้น
สอบสวนพนักงานสอบสวนได้สอบถามผู้เสียหายด้วยว่าขณะที่นายพรศักดิ์ข่มขืน
จำเลยทั้งสองอยู่ที่ไหน ผู้เสียหายบอกว่าจำเลยทั้งสองอยู่ในบริเวณดังกล่าว แต่ไม่ได้
ให้การว่าจำเลยทั้งสองช่วยจับผู้เสียหายเพื่อให้ นายพรศักดิ์ข่มขืน เหตุที่ไม่ให้การไว้
เพราะว่าจำเลยที่ 2 ได้ขู่ว่า ถ้าหักหลังจำเลยทั้งสองจะฆ่าให้ตาย จึงเชื่อว่าที่ผู้เสีย
หายเบิกความว่าจำเลยทั้งสองช่วยกันจับมือผู้เสียหายไว้ให้นายพรศักดิ์ข่มขืนเป็น
ความจริงและที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังว่ารอยฟกช้ำที่ต้นขาซ้ายด้านนอกของผู้เสีย
หายถูกนางตุ้ย โละหาบ ภรรยาของนายพรศักดิ์ตีทำร้ายเอานั้นก็ไม่น่าเชื่อ เพราะ
นางตุ้ยเบิกความว่า พบผู้เสียหายและนายพรศักดิ์วันที่ 29 ตุลาคม 2531 ตอนเช้าจึง
ทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่านายถาวรมาพบผู้เสียหายและพา
กลับจากบ้านเกิดเหตุวันที่ 25 ตุลาคม 2531 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา จึงเป็นไปได้
ดังที่นางตุ้ยเบิกความ ส่วนที่นายแพทย์สุนัน คงชู ผู้ตรวจผู้เสียหายตรวจพบรอย
ฟกช้ำที่ต้นขาด้านซ้ายด้านนอก 1 แห่ง จากการตรวจภายในช่องคลอดไม่พบน้ำอสุจิ
หรือคราบอสุจิแต่อย่างใด และพบรอยฉีกขาดเก่าของเยื่อพรหมจรรย์แล้วลงความ
เห็นว่า รอยฉีกขาดของเยื่อพรหมจรรย์ดังกล่าวนี้จะต้องเกิดก่อนหน้าการตรวจพิสูจน์
ประมาณ 6 สัปดาห์นั้น เห็นว่า ตามฎีกาโจทก์อ้างว่า นายพรศักดิ์ แซ่เจีย จำเลยใน
คดีอาญาหมายเลขดำที่ 1347/2532 หมายเลขแดงที่ 1369/2532 ของศาลจังหวัดตรัง
ได้ยอมรับสารภาพว่าได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายหายจริง ศาลพิพากษาลงโทษจำ

คุกคดีถึงที่สุดแล้ว จำเลยมิได้แก้ฎีกาในข้อนี้ประการใดฟังได้ว่าผู้เสียหายถูกข่มขืน
กระทำชำเราจริง และจำเลยทั้งสองได้ร่วมเป็นตัวการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย
สำหรับข้อหาพรากผู้เยาว์นั้นได้รับความจากนางสุคนธ์ว่าตอนแรกได้อนุญาตให้จำเลยทั้ง
สองพาไปเดินเที่ยวเท่านั้น เมื่อผู้เสียหายจะกลับบ้านจำเลยทั้งสองไม่ยอมให้กลับ แต่
พาผู้เสียหายไปยังบ้านที่เกิดเหตุ จึงเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสองทำไปตามลำพังจะถือว่า
นางสุคนธ์รู้เห็นยินยอมไม่ได้ จำเลยทั้งสองมีเจตนาพาผู้เสียหายไปบ้านเกินเหตุเพื่อ
ให้นายพรศักดิ์ร่วมประเวณีการกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการพรากผู้เยาว์อายุ
กว่า 15 ปี ไปเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 318 วรรคสาม..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ